

מסורת הש"ס

(א) פסחים מא. ג. טז [נע' תוס' לעיל קיג. ד"ה ואת המחזיקה] א. צ"ב לו. (ד) שטותות מז: צ"ב נב. (ס) [נגדי נמר. רש"ש].

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אף כל וכו' חייב שוחט: (ב) תוס' ד"ה ותנא וכו' אבל לא שלא לחייב: (ג) ר"ה והא וכו' דמטעם: (ד) בא"ד רגיל להשאל לאותה שם בידו:

גליון הש"ס

תר"ה והא רבא. ומיהו למי"ד בח"ה ע"ל דף ב ע"ה מדי"ה חה:

מוסף רש"י

בשעה שאינו בקום אכול צלי. דלון לו היתר אכילת צלי (מנענד יוס) אינו דין שישנו בללו דלא תאכל נא (פסחים מא). דאכלי חושלא. שערס קלופים, שנכנסו בשדה וכלו אותה תבואה השטוחה שם לשמה, וקו"ל שן מועדת היא לנעול ובי היא נדשות הניקח מוק שלם משלמת ואין עדים מעידין מה אכלו, מעט או הרבה, ועטן בעל השדה כי הרבה אכלו ויתר ממדי דמיהן לא עיז שללו (רשב"ם ב"ב לו.). יכול לטעון עד כדי דמיהן. של עוים, מ"ט מיני דיכל למחמר בעל השדה לקוחין הן בידו, דהא תפיס בהו ומיהמן, כי קאמר נמי קי, וכן אכלו מהמן, וקו"ל האי מהימן בשבועה, אבל בשפי מכדי דמיהן דליכא מינו לא מהימן אלא בעדים (שם), וזוגי דסרבלא. מספריס של סורקי בנדים (שבועות מה). מוחמי. שהיזי הטובע עדס שכן שלו ואמר שהשלים לצדי הימונים, ומדאפקיהו רבא מיהמן, ש"ט דסבירא ליה אי הוה אפוהין קמן ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן בשבועה, דאי מהימן און היוקן טענין בשביל יתמי אביהס לקחם ממך, ודוקא ספרי דאגדתא, שאין אדם עשוי ללמוד בהס מדיר, אבל שאר ספרים איין עשויין להשאל ולהשכיר, לפי שמתקלקלן, כמו ששנינו (ב"מ כט.): במנא ספרים לא ילמד בהן לבתמלה ולא יקרא אחר עמו, ויכול לומר לקוחין הן בידי ואין צריך לכתוב שטר מכירה אלא ליווחא דמילתא של א יטערך לשבע, וכן קבלתי מרב יצחק בלי (שם). הדרן עלך המקביל

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קמז.

יטירא הוא. ללאו משום שאר דברים וכיון דיתירא הוא ללאו וכתביה סתמא שדייה נמי אריחים ורכב שאין לך להוציאם ממשמע כי נפש הוא חובל על כרחך. אבל הכא כי אס צלי אש לאו לאוהרה אמת לאוסופי לאו יטירא אלא כדמניא ומי"מ נא

ומבושל משמע ביה שאינו עובר בנא

ומבושל ביום אלא צלילה: ה"ג **תניא כווסיה דרב יהודה חבל זוג וכו' ופניא אידך וכו'**. ולא גרסינן תניא אידך דמתריויהו מתני' מתוך סייעתא ולא מחדא מינייהו דאי משום דקתני חייב צ' ולא ג' הא אפילו רב הונא מודה דמהיכא תיתי הא הני לא כתיבי ומכי נפש הוא חובל הוא דנפקי דאכל חד קאי כי נפש אלא מתריויהו מתני' מיתוקמא סייעתא לרב יהודה: **חבל זוג של ספרים**. מספרים של ספרים והן של פרקים וכל חד כלי כנפי נפשיה ועושין המלאכה בין שניהם כריחים ורכב: **חייב שמים**. משום כי נפש על כל אחד אע"פ ששניהן צריכין למלאכה אחת. וכן נמד של פרות חבל צ' פרות חורשות עם נמדן דהיינו נמי כלי אוכל נפש וגרלה צעניו שהעול שלהן של פרקים הוה: **ותניא אידך**. דיליף להו מריחים ורכב דאיתקוש שאר דברים לריחים ורכב בחד קרא מה ריחים ורכב וכו': **וחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו**.

שהיי פירשן הכתוב לזכר אזהרה לכל אחד לעצמו: **אף כל וכו'**. ומדיליף להו מריחים ורכב ש"מ צריחים ורכב חייב נמי שמים קאמר ולא שלש והיינו כרצ יהודה. ואי"ת מתני' קמייתא למאי אייתיה ה"ג שמעיה לה מבתרייתא אי מבתרייתא חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו קאמר דלא אזלינן בתר מלאכה אלא בתר כלים ולעולם שלש מלקיות אחת משום רכב ואחת משום ריחים ואחת משום כי נפש דקאי אתריויהו ולהכי אשמעינן קמייתא דקתני בה בהדיא חייב (א) **שנים: סנינא דאשכנחא**. של בית המטבחים שמקצבים בו בשר: **ותא קוס בינא**. תבעוה לדין על

חובך אם מודה לך או אם יש עדים ישלם ואם לאו ישבע שבועת יסאת: **רבא אמר**. כיון דמשכניה ואין עדים שמשכנו היה יכול לטעון לקוחה היא בידי לא צריך למיקס בדיינא עילויה דקנה ליה משכון לישבע וליתול עד כדי דמיו: **חושלא**. שעורין קלופים: **לאו מידי הוא דעניד לאושולי וכו'**. שאין אדם משכיר ומשאל עוים שלו הלכך יכול לטעון לקוחין הן בידי היכא דאין עדים שאספס מרשותם של בעליהן: **זוגא דסרבנא**. מספרים שגוזזין בהן כמרים: **אפילו מיתמי**. שהביאו הבעלים עדים שהיו שלהן והן טוענין השאלנוס לאביהם של אלו ואפקיהו רבא מינייהו משום דברים העשוין להשאל וללהשכיר. ואם איתא דיכול לטעון לקוח הוא בידי יתמי כי לא טענו נמי אןן טענינן להו:

הדרן עלך המקביל

חדא מכל הני ואי"ת דהכא משמע דספרים עשוין להשאל ולהשכיר אפילו ספרא דאגדתא כל שכן שאר ספרים כדאמר בכמוצות (דף ג.) וזקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאלין לאחרים וקשה דתנן בהגזל בתרא (ב"ק דף קד: ושם) המכיר כליו וספריו ציד אחר אם יאל לו שם גניבה צעיר ישבע כמה נתן ויטול ואם לאו לאו כל הימנו שאני אומר מכרם לאחר ולקחם זה הימנו ואמאי יהיה נאמן זה לומר נגנזו לי במגו דאי צעי אמר השאלתיו לך ואף על גב דקאמר בפרק כל הנשבעין דאחוזקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ואין נאמן לומר גנובים במגו דאי צעי אמר שאולים היינו היכא דאמר גנבת לי אבל היכא דאמר גנב אחר גנבס לי ומכרס לך לאו היינו אחוזקי אינשי בגנבי דהא כמה גנבי איכא בשוקא וגרלה לרבינו תס דהתס איירי במכירים שאין בעל הספרים רגיל להשאל (י) אותן שהם בידו ולמורי ה"ר דודי נראה לתרך דמגו להוציא לא אמרינן *ומיהו למי"ד בחזקת הבתים (ב"ב דף מד) דאמר מגו להוציא צ"ל כפירוש ר"ת ואי"כ אפילו לא יאל לו שם גניבה צעיר נאמן לומר גנובים היכא דמאי למימר השאלתים לך:

הדרן עלך המקביל

המקבל שדה מחבירו פרק תשיעי בבא מציעא קמז.

לרבא אין לוקין אחי ומבושל בחמי טבירא מדקאמר אלא כי אס צלי אש למאי אמת וכי"ש לצדיי דאמר אין לוקין על לאו שצכללות ומוקי כי אס צלי אש לכדמניא ומכאן קשה על פירוש הקונט' דפי' בפרק כל שעה (פסחים דף מה.) דההיא צרייתא דקתני נא וצשל אמרמי לך ולא מי אמת כמי"ד אין לוקין על לאו

שצכללות ועוד דתיקשי מיניה לרבא דאמר לוקין ועוד פירש בקונט' אהא דקאמר התם תרמי הוא דלא לקי לצדיי דאמר אין לוקין על לאו שצכללות חדא מיהא לקי ופירש על נא אינו לוקה שמים משום נא ומשום כי אס צלי אש אבל צמילתא אחרימי דלא שייך אלא כי אס צלי אש כגון חי ומבושל בחמי טבירא לוקה והשתא נרצין דצריו כסותרין זה את זה דהשתא צרייתא לא אמתא אפילו כאציי לכך נראה דצרייתא אמתא לכי"ע ולא לקי צשום ענין אחי ומבושל בחמי טבירא דכפרשית לעיל והא דקאמר חדא מיהא לקי מפרש ר"ת תרמי לא לקי דאס התרו בו משום נא ומשום כי אס צלי אש אינו עובר אלא משום נא וכן במבושל אבל היכא דלא התרו בו אלא משום כי אס צלי אש כשאוכל נא ומבושל לוקה: **וצמיר ש"ך פרות**. פי' בקונטרס צ' פרות חורשות עם צמדם ואין נראה לר"י דבפרות לא מיירי: **ורתניא אידך**. לפי מה שפירש בקונטרס דמקמייתא ליכא לאזכוחי קשה לר"י דאי"כ מבתרייתא נמי ליכא להוכיח דאיכא למימר שלא בא ללמד אלא שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו אבל לא (ט) לחייב שלש ועוד דמקמייתא איכא לאזכוחי שפיר כדרכ יהודה ללרב הונא אי חייב שמים ע"כ חייב שלש דכיון דיליף מריחים ורכב ליתן צהן לאו של ריחים ורכב ולכן חייב שמים אחת משום ריחים ואחת משום רכב אי"כ חייב נמי מלקות שלישי משום כי נפש הוא חובל ואי לא יליף ליתן צהן לאו של ריחים אלא לאו של כי נפש הוא חובל לחודיה אי"כ לא חייבי אלא אחת דמכי נפש הוא חובל לא מיחייבי

אפילו צריחים ורכב אלא אחת ע"כ נראה לר"י דגרס תניא אידך צלא וי"ו וכן גרס ר"ס: **ב"רים** שעושין בהם **אוב"ב נפש**. נראה לר"י דוקא כלים אבל אכולים עצמן מותר לחבול:

והא רבא אפי"ר זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא בו'. ומימה דהכא משמע (ט) מטעם דעשוין להשאל ולהשכיר לחוד אינו נאמן לומר לקוחין הן בידי ובפרק כל הנשבעים (שבועות דף מו:) גבי ראזוה שהעמינן כלים תחת כנפיו ואמר לקוחין הן אינו נאמן קאמר ולא אמרן אלא בצעל הבית שאינו עשוי למכור כליו וכלים שאין דרכן להטמין ובאיניש דלא צניע אבל ליכא כל הני נאמן ולא אמרן אלא בדברים העשוין להשאל ולהשכיר משמע אפילו בדברים העשוין להשאל ולהשכיר צעי כל הני וגרלה לר"ת כגרסת הספרים ישנים וכן ר"ח וצכולהו לא אמרן אלא בדברים שאין עשוין להשאל ולהשכיר אבל עשוין אין נאמן אפילו ליכא

חדא מכל הני ואי"ת דהכא משמע דספרים עשוין להשאל ולהשכיר אפילו ספרא דאגדתא כל שכן שאר ספרים כדאמר בכמוצות (דף ג.) וזקתו עומדת לעד זה הכותב ספרים ומשאלין לאחרים וקשה דתנן בהגזל בתרא (ב"ק דף קד: ושם) המכיר כליו וספריו ציד אחר אם יאל לו שם גניבה צעיר ישבע כמה נתן ויטול ואם לאו לאו כל הימנו שאני אומר מכרם לאחר ולקחם זה הימנו ואמאי יהיה נאמן זה לומר נגנזו לי במגו דאי צעי אמר השאלתיו לך ואף על גב דקאמר בפרק כל הנשבעין דאחוזקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ואין נאמן לומר גנובים במגו דאי צעי אמר שאולים היינו היכא דאמר גנבת לי אבל היכא דאמר גנב אחר גנבס לי ומכרס לך לאו היינו אחוזקי אינשי בגנבי דהא כמה גנבי איכא בשוקא וגרלה לרבינו תס דהתס איירי במכירים שאין בעל הספרים רגיל להשאל (י) אותן שהם בידו ולמורי ה"ר דודי נראה לתרך דמגו להוציא לא אמרינן *ומיהו למי"ד בחזקת הבתים (ב"ב דף מד) דאמר מגו להוציא צ"ל כפירוש ר"ת ואי"כ אפילו לא יאל לו שם גניבה צעיר נאמן לומר גנובים היכא דמאי למימר השאלתים לך:

הדרן עלך המקביל

עין משפט נר מצוה

קנו א מיי פ"ח מהל'

קרבן פסח הל' ד':

קבא ב מיי פ"ג מהל'

מלוה ולוה הל' ג

ועיין בהשגות ובמגיד

משנה סמג לאזין קפא

טוש"ע ח"מ סימן לו סעיף י':

קנבט ג מיי שם טוש"ע

שם סעי' ח:

קם ד מיי פ"ג מהל'

מלוה ולוה הל' ג

ועיין בהשגות ובמ"מ

ובכ"מ ופ"ח מהל' טוען

וטוען הלכה ב סמג עשין

זה טוש"ע ח"מ סי' עב

סעי' ז':

קבא ה מיי פ"ח מהל'

טוען וטוען הלכה

ג סמג שם טוש"ע ח"מ

שם ובסעי' יח וסעי' יט:

קסב ו מיי שם סמג שם

טוש"ע ח"מ סי' כ

סעי' יא יב יג וס' קלג

סעי' ה:

קסג ז מיי שם הל' י':

קסד ח מיי שם ועיין

גמ"מ סמג שם

טוש"ע ח"מ סי' עב סעי'

יט וע"ש:

תורה אור השלם

1 אל תאבדו מפניו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרציו ועל קרבו:
שמות יב ט

2 לא יקבל רחמם וךרב כי נפש הוא חבל:
דברים כד ו